

UNIDAD DIDÁCTICA **2**

Cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social

Objetivos

- ▣ Aplicar al recibo de salarios las correspondientes deducciones, en concepto de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, y elaborar los documentos derivados del proceso de liquidación e ingreso de cuotas.



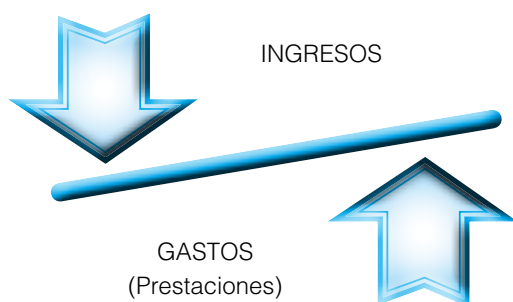


Contenido

1. La cotización de empresa y trabajador al Régimen General de la Seguridad Social
2. Elementos de cotización: la Base de Cotización
3. La determinación de las cuotas

1. La cotización de empresa y trabajador al Régimen General de la Seguridad Social

El Sistema de Seguridad Social tiene como finalidad ofrecer a los ciudadanos prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, lo que significa la asunción de un importante gasto. Para ello, el Sistema necesita fuentes de financiación. La viabilidad de este Sistema requiere un adecuado equilibrio entre ingresos y gastos.



Para afrontar los gastos y permitir ese equilibrio, el Sistema obtiene ingresos de diferentes fuentes de financiación. De acuerdo con lo establecido en el TRLGSS, los recursos generales del Sistema son las siguientes:



La cotización es la técnica a través de la cual se organizan las aportaciones profesionales, que constituyen la principal fuente de financiación del Sistema de la Seguridad Social dado el carácter básicamente contributivo del mismo. La cotización tiene, por tanto, un contenido económico que se plasma en la determinación de las cuotas que empresarios y trabajadores han de ingresar; tal determinación se lleva a cabo a través del clásico procedimiento de aplicar distintos tipos a las bases halladas de acuerdo con lo establecido en la legislación.



Indicaremos ahora cuáles de los siguientes ingresos pueden ser considerados fuentes de financiación del Sistema de Seguridad Social:

INGRESO	FINANCIA LA SEGURIDAD SOCIAL (sí/no)
<i>Sanción a un empresario por falta de medidas de Seguridad en el trabajo</i>	?
<i>Intereses de demora abonados por una empresa que ingresa las cuotas fuera de plazo</i>	?
<i>Partida presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Seguridad Social</i>	?
<i>Sanción a un empresario por no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social</i>	?
<i>Renta obtenida por la Tesorería General de la Seguridad Social por el alquiler de un edificio del que es titular</i>	?
<i>Aportación de un empresario a las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de sus trabajadores</i>	?
<i>Aportación de un empresario por el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas retenido a sus trabajadores</i>	?
<i>Recargo abonado por un trabajador autónomo por ingresar fuera de plazo una cuota de Seguridad Social</i>	?



Indicaremos ahora cuáles de los siguientes ingresos pueden ser considerados fuentes de financiación del Sistema de Seguridad Social:

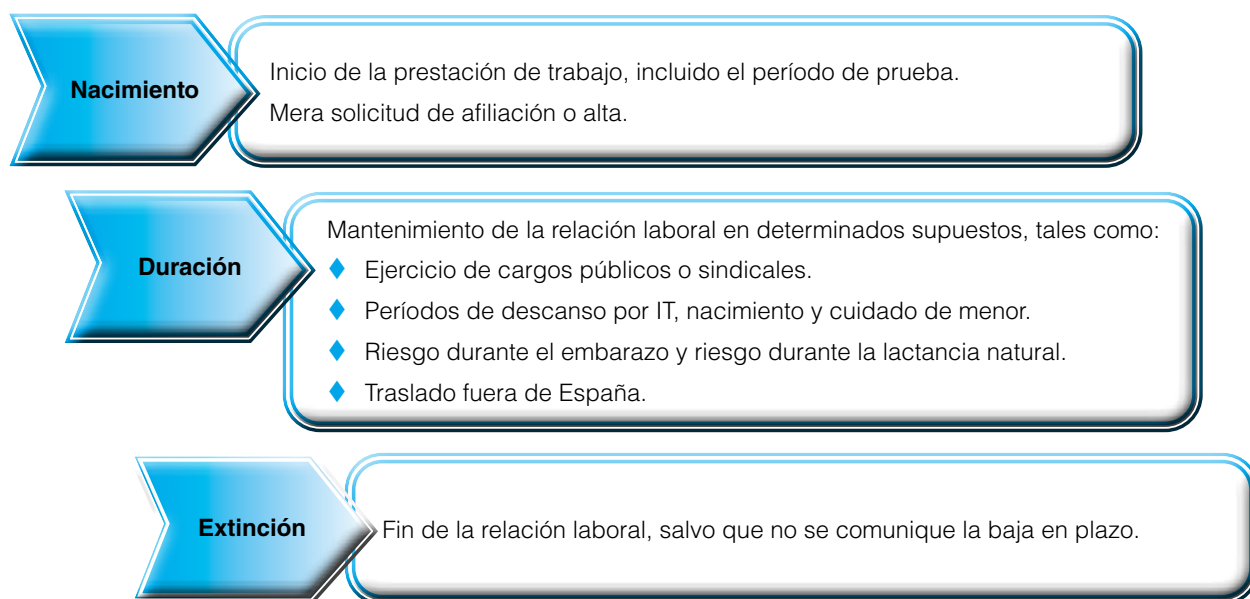
INGRESO	FINANCIA LA SEGURIDAD SOCIAL (SÍ/NO)
<i>Sanción a un empresario por falta de medidas de Seguridad en el trabajo</i>	NO
<i>Intereses de demora abonados por una empresa que ingresa las cuotas fuera de plazo</i>	SÍ
<i>Partida presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Seguridad Social</i>	SÍ
<i>Sanción a un empresario por no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social</i>	SÍ
<i>Renta obtenida por la Tesorería General de la Seguridad Social por el alquiler de un edificio del que es titular</i>	SÍ
<i>Aportación de un empresario a las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de sus trabajadores</i>	SÍ
<i>Aportación de un empresario por el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas retenido a sus trabajadores</i>	NO
<i>Recargo abonado por un trabajador autónomo por ingresar fuera de plazo una cuota de Seguridad Social</i>	SÍ

El art. 18 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS) establece la obligatoriedad de la cotización tanto en los Regímenes Especiales como en el Régimen General; en este último, según el art. 144 del TRLGSS, la obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación de trabajo, incluido el período de prueba, manteniéndose por todo el período en que el trabajador esté en alta en el Régimen General, incluso cuando desempeñe deberes de carácter público o cargos de representación sindical, siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo; la obligación de cotizar

permanece asimismo en las situaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, en las de nacimiento y cuidado de menor, y durante el traslado por la empresa fuera del territorio nacional, salvo que se disponga lo contrario por Convenio Internacional.

La obligación de cotizar se **suspenderá** durante las situaciones de huelga y cierre patronal.

Finalmente, dicha obligación se **extinguirá** con la solicitud en regla de la baja en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo que continuase la prestación de trabajo, en cuyo caso permanecería la obligación de cotizar. Veamos en un cuadro el esquema del nacimiento, duración y extinción de la obligación de cotizar:



Por lo que se refiere a los sujetos obligados, con carácter general son los **trabajadores y asimilados** comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General y los **empresarios** por cuya cuenta trabajen (art. 141 TRLGSS). Así, la cotización comprenderá dos aportaciones:

- De los empresarios (también denominada “cuota patronal” o “**cuota empresarial**”).
- De los trabajadores (también denominada “cuota obrera” o “**cuota del trabajador**”).

En este sentido, el art. 143 del TRLGSS declara nulo todo pacto por el que el trabajador asume la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a

cargo del empresario. Por otra parte, el art. 26.4 del TRLET declara nulo todo pacto que exima al trabajador, total o parcialmente, del cumplimiento de las cargas fiscales y de Seguridad Social que legalmente le corresponden.

Por otra parte, el art. 142 del TRLGSS declara como sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotización, con carácter general, al empresario, tanto respecto de sus propias aportaciones como de las correspondientes a sus trabajadores, en su totalidad. Además de esta responsabilidad directa, los artículos 168 del TRLGSS y 42 del TRLET establecen que los empresarios son también responsables en los siguientes supuestos:

- ❑ El propietario de la obra responderá subsidiariamente de la obligación de cotización de la empresa que hubiera contratado para su ejecución, excepto que se trate de reparaciones que pueda contratar un amo de casa respecto de su vivienda. Esta subsidiariedad supone que el propietario de la obra será responsable del pago de las cuotas de sus contratistas si estos no han ingresado las correspondientes cuotas y devienen insolventes.
- ❑ En los casos de sucesión de empresa, el adquirente responderá solidariamente de la obligación de cotización del anterior empresario.
- ❑ En los casos de cesión ilícita de mano de obra, cedente y cesionario responderán solidariamente de la obligación de cotización; en los supuestos de cesión lícita, la empresa usuaria responde solidariamente de las obligaciones de Seguridad Social de la ETT cuando el contrato de puesta a disposición se haya efectuado incumpliendo los supuestos previstos en la Ley 14/1994, de 1 de junio. Si la cesión se realiza lícitamente por medio de una ETT la responsabilidad de la empresa usuaria será únicamente subsidiaria.
- ❑ Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos, responderán solidariamente durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo de las obligaciones de Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata, salvo que la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación de la vivienda contratada por un cabeza de familia o cuando la obra no se realice por razón de una actividad empresarial. Estos empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de esta responsabilidad solidaria el empresario solicitante (art. 42 del TRLET).

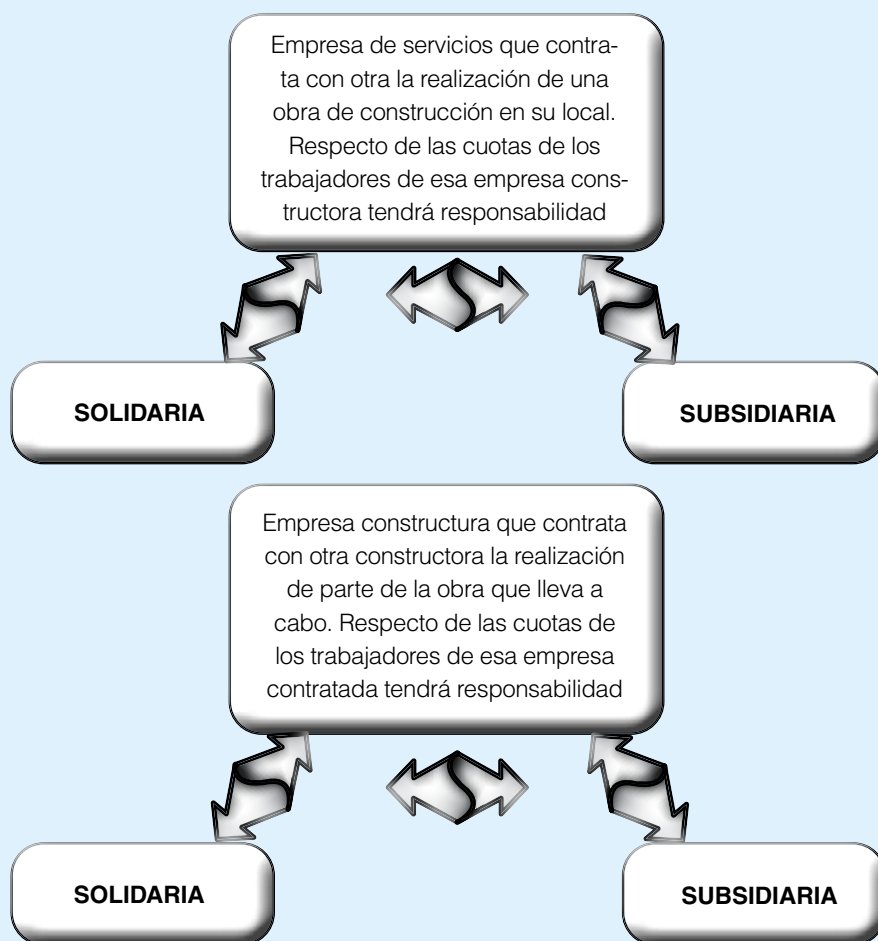
Estas son las denominadas “*responsabilidades derivadas*”, en las que responden solidaria o subsidiariamente otros empresarios, además del obligado de manera directa. Podemos verlas en el siguiente esquema:

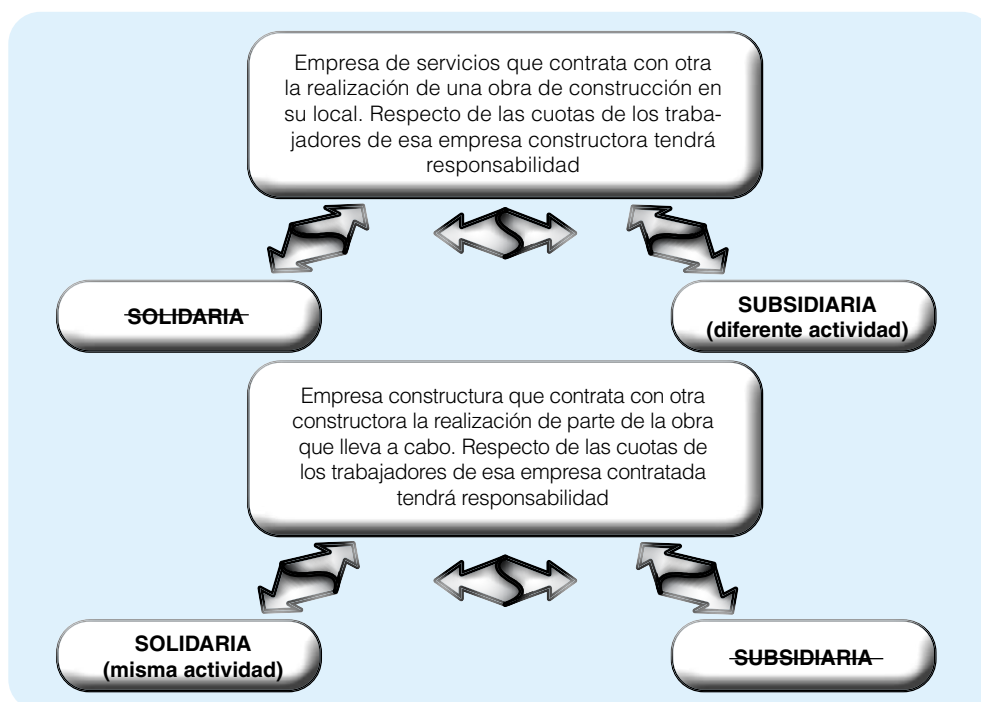


Recordemos que en los supuestos de responsabilidad solidaria, todos los sujetos responsables responden del mismo modo de la totalidad de deuda, mientras que en los supuestos de responsabilidad subsidiaria, los responsables subsidiarios responden únicamente en caso de insolvencia del responsable principal.

Para no incurrir en la responsabilidad solidaria en los casos de contratas y subcontratas correspondientes a la misma actividad, la empresa contratante podrá recaabar por escrito certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librarla en el plazo de 30 días, transcurridos los cuales, el empresario solicitante quedará exonerado de tal responsabilidad.

Indicaremos a continuación qué tipo de responsabilidad tiene un empresario en el pago de las cuotas de la Seguridad Social en cada uno de estos supuestos:





Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, ha extendido la obligación de cotización de las **prácticas formativas** en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de **prácticas no laborales** en empresas y la realización de **prácticas académicas** externas, aunque no sean remuneradas. No obstante, esta obligación no se aplicó directamente, sino que comenzará a ser exigible a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la norma reglamentaria de desarrollo. En este sentido, hay que tener en cuenta que la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, establece que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del Becario que tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las prácticas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales.

Finalmente, si el empresario no descontase a sus trabajadores la aportación que corresponda a cada uno de ellos en el momento del pago del salario, no podrá hacerlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar las cuotas a su exclusivo cargo. Por otra parte, si descuenta esas aportaciones de los trabajadores y no las ingresa dentro de plazo, incurrirá en las responsabilidades administrativas e incluso penales que procedan.

2. Elementos de cotización: la Base de Cotización

El mecanismo de la cotización se refleja en el siguiente cuadro:

$$\text{BASE DE COTIZACIÓN} \times \text{TIPO} = \text{CUOTA}$$

En primer lugar debemos determinar la base de cotización a la que se aplicarán los tipos para determinar las cuotas a ingresar. Dicha base estará constituida por la remuneración total que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado o la que efectivamente perciba, de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, prorrateándose a lo largo de los doce meses del año las percepciones de vencimiento periódico superior al mensual (salvo en el supuesto de abono de vacaciones devengadas y no disfrutadas al finalizar la relación laboral, que se cotizará mediante liquidación complementaria a la del mes de finalización sin realizar prorrateo alguno), tal como establece el artículo 147.1 del TRLGSS.

2.1. Conceptos excluidos

A estos efectos, no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:

- a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente.
- b) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, no comprendidos en el apartado anterior, así como para gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
- c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa

reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 de la citada Ley, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.

- d) Las prestaciones de la Seguridad Social, las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas y las asignaciones destinadas por estas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
- e) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta además que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 del TRLGSS, los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas. Esta información debe ser transmitida telemáticamente por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social cada mes a través del denominado **Fichero de Conceptos Retributivos Abonados (CRA)**, que puede ser consultado en el enlace <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/2867>



El desarrollo reglamentario de este artículo se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Cotización, que ha sido modificado por el Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, para adaptarlo al contenido del artículo 147.2 del TRLGSS.

Veremos a continuación el contenido del artículo 23 del Reglamento General de Cotización, de acuerdo con el cual estarán excluidos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social los siguientes conceptos:

2.1.1. Dietas y asignaciones para gastos de viaje

Deben corresponder a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en municipio distinto de aquel en que se halle el centro de trabajo habitual y del que constituya la residencia del trabajador, con una duración no superior a nueve meses, y serán los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería. En tales supuestos, no computarán en la base de cotización cuando no excedan de los límites establecidos en el artículo 9.A) –y en el 9.B) cuando se trate de trabajadores con relaciones laborales de carácter especial– del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Tales límites, con carácter general, son los siguientes:

- a) Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del correspondiente al lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes:
 - ◆ Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen. En el caso de conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, no precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o de 25 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
 - ◆ Por gastos de manutención:
 - ◆ 53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español.
 - ◆ 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamiento al extranjero.
- b) Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67 euros diarios o 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.
- c) En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán como asignaciones para gastos normales de manutención las cuantías que no excedan de 36,06 euros diarios si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 66,11 euros diarios si corresponden a desplazamien-



Cuando se trate de trabajadores contratados específicamente para prestar servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, las asignaciones deben corresponder a desplazamientos a municipio distinto del de residencia habitual del trabajador.

to a territorio extranjero. Si en un mismo día se produjeran ambas circunstancias, la cuantía aplicable será la que corresponda según el mayor número de vuelos realizados.

El exceso de tales cuantías se incluirá en la base de cotización.

2.1.2. Gastos de locomoción

Deben corresponder a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto y serán los normales del trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo para realizarlo en otro distinto del mismo o diferente municipio. En tales supuestos, se exceptúan de cotización en las siguientes condiciones e importes:

- ☐ Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
- ☐ En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

El exceso de tales cuantías se incluirá en la base de cotización.

2.1.3. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses en los términos previstos en el artículo 147.2.c) del TRLGSS

De superar el importe de estas indemnizaciones los límites establecidos en el citado artículo, el exceso a incluir en la base de cotización se prorrateará a lo largo de los doce meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que las motive.

2.1.4. Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas

No se computarán en la base de cotización para las contingencias las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.

2.1.5. Las horas extraordinarias

Estarán íntegramente excluidas de la base de cotización por contingencias comunes, pero no así de la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y todo ello sin perjuicio de la cotización adicional que por horas extraor-

dinarias se establece en el artículo 24 del propio Reglamento General de Cotización. Esta norma es aplicable tanto a los contratos de trabajo a jornada completa como a los celebrados a tiempo parcial, teniendo en cuenta que en este último caso únicamente se admiten las horas extraordinarias trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

2.1.6. Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador

Cuando se trate de gastos dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

2.1.7. Las percepciones en especie

Se entiende por tales la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien los conceda. Respecto de estas percepciones, también el RDL 20/2012 y el RDL 16/2013 han venido a introducir limitaciones a su exclusión de la base de cotización, hasta el punto de que actualmente cotizan la mayoría de las asignaciones asistenciales que anteriormente estaban exentas de cotización.

Así pues, la totalidad de las entregas en especie realizadas por las empresas a sus trabajadores cotizan íntegramente, salvo que se trate de alguna de las denominadas asignaciones asistenciales exentas. La extensa lista de asignaciones exentas de cotización que contenía el Reglamento General de Recaudación se ha visto reducida en la actualidad, como hemos visto, a las **asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador** dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

Por lo que hace referencia a las **entregas de productos en especie**, hay que señalar que estas suponen la utilización, consumo u obtención por parte del trabajador, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. La valoración de estos productos a efectos de cotización a la Seguridad Social está establecida en el artículo 23 del Reglamento General de cotización, y se aplican las siguientes reglas:

1. Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo para que este adquiera bienes, derechos o servi-

cios, la percepción económica y el importe del vale o cheque recibido por el trabajador se valorarán por la totalidad de su importe.

2. También se valorarán, por la totalidad de su importe, las siguientes entregas:

- ◆ Las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores, que se valorarán en el momento en que se acuerda su concesión.
- ◆ Las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores.
- ◆ Las contribuciones satisfechas a planes de pensiones en el marco del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
- ◆ Las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de las correspondientes a las prestaciones de incapacidad temporal.

3. Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los empresarios vendrá determinada por el **coste medio** que suponga para los mismos la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio.

4. Como excepción a la regla general, cuando se trate de la prestación del servicio de educación en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada, en el momento de inicio del curso escolar correspondiente, por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio, entendiendo este como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional de la etapa de enseñanza que corresponda. Asimismo, la valoración del resto de servicios educativos prestados por los centros autorizados en la atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos, vendrá determinada por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio. Esta misma valoración será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados.

5. Los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico. El interés legal del dinero en el año 2023 es del 3,25%, establecido en la Disposición Adicional 42ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
6. La utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles se valorará en los términos previstos para estos bienes en el artículo 43 de la LIRPF. Estas valoraciones son las siguientes:
 - ◆ En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10% del valor catastral. En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores, el 5% del valor catastral. Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o este no hubiera sido notificado al titular, el porcentaje será del 5% y se aplicará sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. La valoración resultante no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo.
 - ◆ En el supuesto de entrega de un vehículo, el coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.
 - ◆ En el supuesto de uso de vehículo, el 20% anual (30% si es eficiente energéticamente) del coste de adquisición, incluidos tributos. En este caso, cuando el uso del vehículo sea mixto -profesional y particular- la valoración deberá referirse únicamente al porcentaje de tiempo en el que el trabajador dispone del mismo para uso particular, es decir, todo el que está fuera de su jornada de trabajo (Sentencia de la Audiencia Nacional, Contencioso-Administrativo, de 22 de enero de 2020, Recurso 534/2017).

2.2. Resumen

Veamos, a modo de resumen, un cuadro en el que se determinan los conceptos excluidos de la base de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social durante el año 2023.

CONCEPTO	EXCLUSIÓN DE COTIZACIÓN
DIETAS	MANUTENCIÓN: Sin pernoctación: 26.62 € (España): 48.08 € (Extranjero). Con pernoctación: 53.34 € (España): 91.35 € (Extranjero). (personal de vuelo 36,06 en España y 66,11 en el extranjero) ESTANCIA: los importes que se justifiquen, sin límite. En el caso de conductores de vehículos de transporte sin justificar hasta 15 euros/día (España) o 25 euros/día (Extranjero).
GASTOS LOCOMOCIÓN	Transporte público: los importes que se justifiquen. Medios Propios: 0,19 €/Km. Gastos de peaje que se justifiquen. Gastos de aparcamiento que se justifiquen.
INDEMNIZACIONES (FALLECIMIENTO, TRASLADOS, SUSPENSIONES, DESPIDOS)	Limitada a los importes establecidos en norma o convenio colectivo.
PRESTACIONES S. SOCIAL Y MEJORAS DE LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	Íntegra e ilimitada.
ASIGNACIONES ASISTENCIALES	Gastos de estudio: íntegra e ilimitada. Resto: 0 euros (cotiza íntegramente).
HORAS EXTRAORDINARIAS	Contingencias comunes: íntegra e ilimitada. Resto: 0 euros (cotiza íntegramente) .



Un empresario de Tarragona desplaza un día a uno de sus trabajadores a Barcelona para que realice allí un trabajo puntual para uno de los clientes de la empresa. El trabajador regresa el mismo día y la empresa le abona en concepto de "manutención" un importe de 45 euros. La empresa se pregunta si debe cotizar a la Seguridad Social por ese pago.



Debe cotizar parcialmente, puesto que se trata de una dieta sin pernoctación en un desplazamiento dentro de España. El importe exento de cotización es de 26,62 euros, por lo que deberá cotizar por el exceso, es decir, por 18,38 euros.

Recordemos en este punto los aspectos fundamentales de lo aprendido hasta ahora en relación con la cotización:

- ☐ La cotización es una fuente de ingresos de la Seguridad Social.
- ☐ La cotización es obligatoria para empresarios y trabajadores.

- ☐ El único responsable del ingreso de las cuotas es el empresario (R. General).
- ☐ Para calcular las cuotas aplicamos un porcentaje a una base de cotización.
- ☐ La base de cotización se calcula a partir de remuneración del trabajador.
- ☐ Todos los conceptos retributivos cotizan salvo los expresamente excluidos.
- ☐ Hay dos bases de cotización: la de contingencias comunes y la de contingencias profesionales.
- ☐ La base de contingencias comunes no incluye la retribución por horas extraordinarias.
- ☐ Los productos en especie cotizan íntegramente, salvo que se trate de asignaciones asistenciales. Recordemos que en 2023 únicamente se mantienen exentas las destinadas por las empresas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

Realicemos a continuación un ejercicio de comprensión. Para ello, indicaremos si los conceptos retributivos percibidos por un trabajador que se señalan en la siguiente lista cotizan íntegramente, cotizan parcialmente o están íntegramente excluidos de cotización en el mes de febrero de 2023:



CONCEPTO RETRIBUTIVO	COTIZA
Salario base.	?
Plus de distancia justificado de 200 euros/mes.	?
Dieta de un día sin pernoctación de 20 euros.	?
Plus de peligrosidad.	?
Pago delegado de la prestación de Incapacidad Temporal.	?
Antigüedad.	?
Ticket restaurante de un importe diario de 10 euros.	?
Enseñanza gratuita del hijo de un profesor de un colegio privado.	?
Descuento, establecido en convenio colectivo, del 10% en la compra de productos de un supermercado por parte de los trabajadores del mismo.	?



CONCEPTO RETRIBUTIVO	COTIZA
<i>Horas extraordinarias por un importe de 150 euros en un mes.</i>	?
<i>Abono por parte de la empresa de 300 euros por matrimonio de una de sus trabajadoras.</i>	?
<i>Pago, acordado en contrato de trabajo, de comisiones mensuales de un vendedor por importe de 1.000 euros.</i>	?
<i>Abono por parte de la empresa de los gastos de mantenimiento de ropa de trabajo de un guarda de seguridad, por importe de 120 euros mensuales.</i>	?
<i>Plus de transporte establecido en convenio colectivo de 90 euros mensuales.</i>	?



Veamos ahora las respuestas correctas:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	COTIZA
<i>Salario base.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Plus de distancia justificado de 200 euros/mes.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Dieta de un día sin pernoctación de 20 euros.</i>	<i>No</i>
<i>Plus de peligrosidad.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Pago delegado de la prestación de Incapacidad Temporal.</i>	<i>No</i>
<i>Antigüedad.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Ticket restaurante de un importe diario de 10 euros.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Enseñanza gratuita del hijo de un profesor de un colegio privado.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Descuento, establecido en convenio colectivo, del 10% en la compra de productos de un supermercado por parte de los trabajadores del mismo.</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Horas extraordinarias por un importe de 150 euros en un mes.</i>	<i>Íntegramente (Contingencias Profesionales) No (Contingencias Comunes)</i>



CONCEPTO RETRIBUTIVO	COTIZA
Abono por parte de la empresa de 300 euros por matrimonio de una de sus trabajadoras.	Íntegramente
Pago, acordado en contrato de trabajo, de comisiones mensuales de un vendedor por importe de 1.000 euros.	Íntegramente
Abono por parte de la empresa de los gastos de mantenimiento de ropa de trabajo de un guarda de seguridad, por importe de 120 euros mensuales.	Íntegramente
Plus de transporte establecido en convenio colectivo de 90 euros mensuales.	Íntegramente

Para finalizar estos ejercicios de comprensión, veamos el modo en el que debemos valorar la entrega de un producto en especie realizada en febrero de 2023 por parte de un empresario a un trabajador:



PRODUCTO	VALORACIÓN
Entrega de un jamón adquirido por el empresario en un establecimiento a un precio de 250 euros.	?
Entrega, por convenio, de un coche de la empresa al trabajador, para su uso particular, cuyo valor en el momento de la entrega es de 5.000 euros.	?
Concesión al trabajador de un crédito de 2.000 euros, a un año, a un interés del 0% anual.	?
Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 50.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.	?
Entrega al trabajador gratuitamente de un jamón producido por la propia empresa, cuyo coste medio por potencial perceptor ha sido de 200 euros, pero que en el mercado se vende a 400 euros.	?
Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 20.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.	?
Entrega al trabajador gratuitamente de un paquete de 100 acciones de la empresa que en el día de la entrega cotizaban a razón de 20 euros por acción.	?



Veamos ahora las soluciones:

PRODUCTO	VALORACIÓN
<i>Entrega de un jamón adquirido por el empresario en un establecimiento a un precio de 250 euros.</i>	<i>250 euros</i>
<i>Entrega, por convenio, de un coche de la empresa al trabajador, para su uso particular, cuyo valor en el momento de la entrega es de 5.000 euros.</i>	<i>1.000 euros anuales (20% del valor)</i>
<i>Concesión al trabajador de un crédito de 2.000 euros, a un año, a un interés del 0% anual.</i>	<i>60 euros (interés legal del dinero 3,00%)</i>
<i>Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 50.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.</i>	<i>4.500 euros anuales (5% de 90.000)</i>
<i>Entrega al trabajador gratuitamente de un jamón producido por la propia empresa, cuyo coste medio por potencial perceptor ha sido de 200 euros, pero que en el mercado se vende a 400 euros.</i>	<i>200 euros</i>
<i>Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 20.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.</i>	<i>2.000 euros anuales (límite 10% del salario)</i>
<i>Entrega al trabajador gratuitamente de un paquete de 100 acciones de la empresa que en el día de la entrega cotizaban a razón de 20 euros por acción.</i>	<i>2.000 euros</i>



Por último, combinaremos ambos ejercicios y veamos si esas entregas en especie estarán o no incluidas en la base de cotización del trabajador en el mes de febrero de 2023:

PRODUCTO	VALORACIÓN	COTIZA
Entrega de un jamón adquirido por el empresario en un establecimiento a un precio de 250 euros.	250 euros	?
Entrega, por convenio, de un coche de la empresa al trabajador, para su uso particular, cuyo valor en el momento de la entrega es de 5.000 euros.	1.000 euros anuales (20% del valor)	?
Concesión al trabajador de un crédito de 2.000 euros a un interés del 0% anual.	60 euros (Interés legal del dinero 3,00%)	?
Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 50.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.	4.500 euros anuales	?
Entrega al trabajador gratuitamente de un jamón producido por la propia empresa, cuyo coste medio por potencial perceptor ha sido de 200 euros, pero que en el mercado se vende a 400 euros.	200 euros	?
Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 20.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.	2.000 euros anuales	?
Entrega al trabajador gratuitamente de un paquete de 100 acciones de la empresa que en el día de la entrega cotizaban a razón de 20 euros por acción.	2.000 euros	?



Veamos ahora las soluciones:

PRODUCTO	VALORACIÓN	COTIZA
<i>Entrega de un jamón adquirido por el empresario en un establecimiento a un precio de 250 euros.</i>	<i>250 euros</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Entrega, por convenio, de un coche de la empresa al trabajador, para su uso particular, cuyo valor en el momento de la entrega es de 5.000 euros.</i>	<i>1.000 euros anuales (20% del valor)</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Concesión al trabajador de un crédito de 2.000 euros a un interés del 0% anual.</i>	<i>60 euros (Interés legal del dinero 3,00%)</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 50.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.</i>	<i>4.500 euros anuales</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Entrega al trabajador gratuitamente de un jamón producido por la propia empresa, cuyo coste medio por potencial perceptor ha sido de 200 euros, pero que en el mercado se vende a 400 euros.</i>	<i>200 euros</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Cesión de uso al trabajador, cuya retribución anual es de 20.000 euros, de una vivienda de la empresa cuyo valor catastral revisado es de 90.000 euros.</i>	<i>2.000 euros anuales</i>	<i>Íntegramente</i>
<i>Entrega al trabajador gratuitamente de un paquete de 100 acciones de la empresa que en el día de la entrega cotizaban a razón de 20 euros por acción.</i>	<i>2.000 euros</i>	<i>Íntegramente</i>

2.3. Elementos de cotización: los tipos de cotización de empresa y trabajadores

Se trata de unos porcentajes que, aplicados a la base de cotización, determinan el importe o cuota a pagar por las distintas contingencias. El tipo de cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección del Régimen General de la

Seguridad Social (art. 145 TRLGSS), estableciéndose su cuantía y distribución en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado (para el año 2023, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre).

Veamos los tipos de cotización vigentes en el año 2023:

CONTINGENCIA		TIPO TOTAL	EMPRESA	TRABAJADOR
CONTINGENCIAS COMUNES		28,30%	23,60%	4,70%
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)		0,6%	0,5%	0,1%
HORAS EXTRAORDINARIAS	→ Fuerza mayor	14%	12%	2%
	→ Resto	28,30%	23,60%	4,70%
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		Tarifa de la DA 4ª Ley 42/2006 (1)	Íntegro	—
FOGASA		0,20%	Íntegro	—
FORMACIÓN PROFESIONAL		0,70%	0,60%	0,10%
DESEMPLEO	→ Indefinidos, interinidad, prácticas, formación y aprendizaje, relevo y todos los celebrados con trabajadores con discapacidad.	7,05%	5,50%	1,55%
	→ Duración determinada a tiempo completo.	8,30%	6,70%	1,60%
	→ Duración determinada a tiempo parcial	8,30%	6,70%	1,60%

(1) Puede ser consultada en el apéndice del apartado de Supuestos Prácticos.

Para la aplicación de estos tipos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. En los períodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica.

2. *Para la determinación del tipo de cotización aplicable se tomará como referencia lo previsto en el Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón de la actividad económica principal desarrollada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia o autónomo, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y a los códigos que en la misma se contienen en relación con cada actividad.*

Cuando en una empresa concurren, junto con la actividad principal, otra u otras que deban ser consideradas auxiliares respecto de aquella, el tipo de cotización será el establecido para dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la empresa concorra con otra que implique la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la primera, disponiendo de medios de producción diferentes, el tipo de cotización aplicable con respecto a los trabajadores ocupados en este será el previsto para la actividad económica en que la misma quede encuadrada.

Cuando los trabajadores por cuenta propia realicen varias actividades que den lugar a una única inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de cotización aplicable será el más elevado de los establecidos para las actividades que lleve a cabo el trabajador.



Puedes consultar en los Contenidos extra la tarifa de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

3. *No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las enumeradas en el Cuadro II, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho cuadro para la ocupación de que se trate, en tanto que el tipo correspondiente a tal ocupación difiera del que corresponda en razón de la actividad de la empresa.*

A los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las ocupaciones referidas en la letra «a» del Cuadro II, se considerará «personal en trabajos exclusivos de oficina» a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan con la actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa.



Una empresa que tiene como actividad la fabricación de azulejos se pregunta qué importe deberá abonar en concepto de cuota por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por uno de sus trabajadores, oficial de segunda, que tiene una base de cotización de 1.200 euros mensuales.

Solución:

Teniendo en cuenta la actividad de la empresa, será de aplicación el siguiente epígrafe:

2331	Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica	1,60	1,50	3,10
------	--	------	------	------

Así pues, el importe de la cuota mensual para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por ese trabajador será el siguiente:

IT: $1.200 \times 1,60\% = 19,20$ euros.

IMS: $1.200 \times 1,50\% = 18,00$ euros.

CUOTA TOTAL: $19,20 + 18,00 = 37,20$ euros.



Resolvamos ahora el tipo total aplicable para la cotización a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de un trabajador en los siguientes ejemplos, de acuerdo con su categoría profesional y la actividad de su empresa:

TRABAJADOR	CNAE/OCUPACIÓN	TIPO TOTAL
Peón de albañil en empresa constructora.	?	?
Oficial de primera en empresa de reparación de equipos eléctricos.	?	?
Auxiliar administrativo que realiza trabajos exclusivos de oficina.	?	?
Camarero en restaurante.	?	?
Conductor de vehículo de 5 Tm. en empresa de fabricación de vidrio.	?	?
Dependiente en tienda de artículos de piel.	?	?
Oficial de peluquería durante situación de Incapacidad Temporal.	?	?
Representante de comercio de empresa de venta de maquinaria agrícola.	?	?





TRABAJADOR	CNAE/OCUPACIÓN	TIPO TOTAL
Peón de albañil en empresa constructora.	CNAE 41	6,70%
Oficial de primera en empresa de reparación de equipos eléctricos.	CNAE 3314	2,80%
Auxiliar administrativo que realiza trabajos exclusivos de oficina.	OCUPACIÓN "a"	1,50%
Camarero en restaurante.	CNAE 56	1,50%
Conductor de vehículo de 5 Tm. en empresa de fabricación de vidrio.	OCUPACIÓN "f"	6,70%
Dependiente en tienda de artículos de piel.	CNAE 47	1,65%
Oficial de peluquería durante situación de Incapacidad Temporal.	CNAE 9602	1,50%
Representante de comercio de empresa de venta de maquinaria agrícola.	OCUPACIÓN "b"	2,00%

2.4. Cálculo de la base de cotización por contingencias comunes en los contratos a jornada completa

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, para la determinación de la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes, se aplicarán las siguientes normas:

1. Se computarán las retribuciones devengadas en el mes al que se refiere la cotización; para ello seguiremos las reglas que hemos visto en el epígrafe anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del TRLGSS y en el artículo 23 del Reglamento General de Cotización.
2. A las retribuciones así computadas se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y demás conceptos de vencimiento periódico superior al mes o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2023. A tal efecto, el importe de esas gratificaciones y demás conceptos de esta naturaleza se dividirá por trescientos sesenta y cinco y el cociente resultante se multiplicará por el número de días del mes de que se trate; si la retribución del trabajador tuviera carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por doce.

3. Si la base de cotización así obtenida no estuviese comprendida entre la cuantía de la base máxima y la base mínima que corresponda al trabajador según su categoría profesional, se cotizará por aquella o por esta, según proceda (se exceptúan de este supuesto los contratos a tiempo parcial). Tales bases máximas y mínimas serán, desde 1 de enero de 2022 -teniendo en cuenta que tras la aprobación del SMI de 2023 el importe de la base mínima de cotización será de 1.260,00 euros mensuales o 42,00 euros diarios (*)-, las siguientes:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍAS PROFESIONALES	BASES MÍNIMAS EUROS/MES	BASES MÁXIMAS EUROS/MES
1	Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.	1.629,30	4.495,50
2	Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.	1.351,20	4.495,50
3	Jefes Administrativos y de Taller.	1.175,40*	4.495,50
4	Ayudantes no Titulados.	1.166,70*	4.495,50
5	Oficiales Administrativos.	1.166,70*	4.495,50
6	Subalternos.	1.166,70*	4.495,50
7	Auxiliares Administrativos.	1.166,70*	4.495,50
GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍAS PROFESIONALES	BASES MÍNIMAS EUROS/MES	BASES MÁXIMAS EUROS/MES
8	Oficiales de primera y segunda.	38,89*	149,85
9	Oficiales de tercera y especialistas.	38,89*	149,85
10	Peones.	38,89*	149,85
11	Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.	38,89*	149,85

(*) Hay que tener en cuenta que la cuantía de la base mínima de cotización, tal como establece el artículo 19.2 del TRLGSS, no podrá ser inferior al importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente (1.000,00 euros mensuales) incrementado en un sexto.

**CÁLCULO DE LA
BASE DE COTIZACIÓN
POR CONTINGENCIAS
COMUNES**

Determinar la retribución cotizable, de acuerdo con lo establecido en el art. 147.2 del TRLGSS y en el art. 23 del RGCL.

Añadir la parte proporcional de las pagas extraordinarias y los demás complementos de vencimiento periódico superior al mes.

Comprobar que la cantidad resultante se halle entre la base máxima y la base mínima del grupo de cotización al que pertenece el trabajador.



Determinar la Base de cotización por Contingencias Comunes en el mes de enero de 2023 de una trabajadora, oficial administrativa de una empresa, con contrato indefinido y a jornada completa, que percibe una remuneración mensual, en concepto de salario base, de 1.200,00 €. Percibe además dos pagas extraordinarias del mismo importe.

1. *Determinar la retribución cotizable, de acuerdo con lo establecido en el art. 147.2 de TRLGSS y el art. 23 del RGCL. 1.200,00 €*
2. *Añadir la parte proporcional de las pagas extraordinarias y los demás complementos de vencimiento periódico superior al mes. $(1.200 \times 2/12) = 200$*
3. *Comprobar que la cantidad resultante se halle entre la base máxima y la base mínima del grupo de cotización al que pertenece el trabajador.*

*Para el Grupo de cotización 5 (Oficiales administrativos) en enero de 2023 la base mínima de cotización es de 1.260,00 euros mensuales y la máxima 4.495,50 euros mensuales, por lo tanto **1.400,00 €** será la base de cotización por contingencias comunes.*



Indicar cuál será la base de cotización para Contingencias Comunes en el mes de enero de 2023 de los siguientes trabajadores, todos ellos con contrato a jornada completa, teniendo en cuenta la remuneración total cotizable, incluida la prorrata de las pagas extraordinarias, que se indica en cada caso:

TRABAJADOR	REMUNERACIÓN MENSUAL COTIZABLE	BASE DE COTIZACIÓN PARA C. COMUNES
Oficial de 2ª administrativo	1.450 euros	?
Peón	3.950 euros	?
Ingeniero industrial	1.200,00 euros	?
Jefe de Taller	4.900,00 euros	?
Arquitecto Técnico	1.295,00 euros	?
Subalterno	1.225,90 euros	?

Veamos ahora las respuestas correctas:



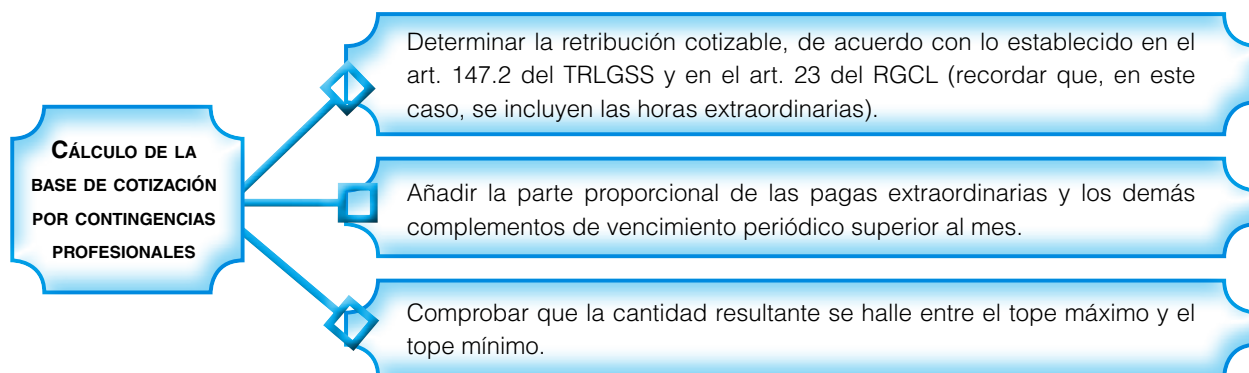
TRABAJADOR	REMUNERACIÓN MENSUAL COTIZABLE	BASE DE COTIZACIÓN PARA C. COMUNES
Oficial de 2ª administrativo	1.450 euros	1.450,00 euros
Peón	3.950 euros	3.950 euros
Ingeniero industrial	1.200,00 euros	1.629,30 euros
Jefe de Taller	4.900,00 euros	4.495,50 euros
Arquitecto Técnico	1.295,00 euros	1.351,20 euros
Subalterno	1.225,90 euros	1.260,00 euros

2.5. Cálculo de la base de cotización por contingencias profesionales, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, en los contratos a jornada completa

Se aplicarán las siguientes normas:

1. Se computarán las retribuciones devengadas en el mes al que se refiere la cotización; para ello seguiremos las reglas que hemos visto en el epígrafe anterior, de acuerdo con lo establecido en el art. 147 del TRLGSS y en el art. 23 del Reglamento General de Cotización y Liquidación.
2. A las retribuciones así computadas se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y demás conceptos de vencimiento periódico superior al mes; a tal efecto, el importe de dichas pagas se dividirá por trescientos sesenta y cinco y el cociente resultante se multiplicará por el número de días del mes de que se trate; si la retribución del trabajador tuviera carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por doce.
3. Si la base de cotización así obtenida no estuviese comprendida entre la cuantía de la base máxima y la base mínima que se establecen en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre y en el artículo 2 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero (teniendo en cuenta que la base mínima no podrá ser inferior al SMI vigente, incrementado en un sexto), se cotizará por aquella o esta, según proceda (se exceptúan de este supuesto los contratos de trabajo a tiempo parcial); tales bases máximas y mínimas son, para 2023 las siguientes:
 - ◆ Tope máximo: 4.495,50 euros mensuales.
 - ◆ Tope mínimo: 1.260,00 euros mensuales.

- ☐ Veamos el siguiente cuadro:



Para el cálculo de la base de cotización de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional se aplicarán las mismas reglas descritas para el cálculo de la base de cotización de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.



Determinar la Base de Cotización por Contingencias Profesionales de un trabajador en el mes de enero de 2023, oficial administrativo de una empresa, con contrato indefinido y a jornada completa, que percibe una remuneración mensual, en concepto de salario base, de 1.200,00 €, y dos pagas extraordinarias del mismo importe, que durante el presente mes ha realizado 10 horas extraordinarias por importe de 200,00 €.

1. *Determinar la retribución cotizable, de acuerdo con lo establecido en el art. 147.2 del TRLGSS y el art. 23 del RGCL (recordar que, en este caso, se incluyen las horas extraordinarias).*

$$1.200,00 \text{ €} + 200,00 \text{ €} = 1.400,00 \text{ €}$$

2. *Añadir la parte proporcional de las pagas extraordinarias y los demás complementos de vencimiento periódico superior al mes.*

$$(1.200 \times 2 / 12) = 200 \text{ €}$$

3. *Comprobar que la cantidad resultante se halle entre el tope máximo y el tope mínimo.*

El tope máximo en abril de 2023 es de 4.405,50 euros mensuales, y el tope mínimo es de 1.260,00 euros mensuales.

*Por lo tanto **1.600,00 €** será la base de cotización por contingencias profesionales.*

Indicar cuál será la base de cotización para Contingencias Profesionales de los siguientes trabajadores, todos ellos con contrato a jornada completa, teniendo en cuenta la remuneración total cotizable, incluida la prorrata de las pagas extraordinarias, que se indica en cada caso:



TRABAJADOR	REMUNERACIÓN MENSUAL COTIZABLE	BASE DE COTIZACIÓN PARA C. PROFESIONALES
Oficial de 2ª administrativo	1.450 euros	?
Peón	3.950 euros	?
Ingeniero industrial	1.200,00 euros	?
Jefe de Taller	4.900,00 euros	?
Arquitecto Técnico	1.395,00 euros	?
Subalterno	1.125,90 euros	?

Veamos ahora las respuestas correctas:



TRABAJADOR	REMUNERACIÓN MENSUAL COTIZABLE	BASE DE COTIZACIÓN PARA C. PROFESIONALES
Oficial de 2ª administrativo	1.450 euros	1.450 euros
Peón	3.950 euros	3.950 euros
Ingeniero industrial	1.200,00 euros	1.260,00 euros
Jefe de Taller	4.900,00 euros	4.495,50 euros
Arquitecto Técnico	1.395,00 euros	1.395,00 euros
Subalterno	1.125,90 euros	1.260,00 euros

3. La determinación de las cuotas

La cuota es el resultado de aplicar los tipos de cotización a las bases correspondientes, de modo que determina la cantidad resultante a ingresar, en caso de que resulte positiva o a percibir si tal cuantía es negativa.

No obstante, en determinados supuestos la normativa prevé que sobre la cuota resultante se apliquen bonificaciones o reducciones, de modo que la cantidad resultante queda reducida tras la aplicación de tales porcentajes. Incluso, como hemos señalado, puede resultar un importe negativo cuando la cuantía de los pagos delegados

realizados por el empresario (en situaciones de incapacidad temporal, por ejemplo) supere la de las cuotas de sus trabajadores. El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio (modificado en esta materia por la Ley 13/2012, de 26 de diciembre), suprimió todas las bonificaciones que vinieran aplicando las empresas al amparo de normas existentes con anterioridad a su entrada en vigor, salvo las que se regulan en las normas que aparecen en el cuadro siguiente. Así pues, las empresas podrán aplicar las bonificaciones y reducciones en las cuotas establecidas en normas vigentes, posteriores al RDL 20/2012, pero no podrán aplicar, al amparo de normas anteriores al RDL 20/2012, otras bonificaciones que las contenidas en el mismo, ya sea por nuevas contrataciones realizadas en 2023 o por contrataciones que ya estuvieran vigentes con anterioridad. Las bonificaciones/reducciones que mantiene el RDL 20/2012 y que, por tanto, son aplicables en el año 2023 -junto con las contenidas en normas posteriores a agosto de 2012- son las que se regulan en las siguientes normas:

- *Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.*
- *Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.*
- *Los apartados 2, 3, 4, 4 bis, 5 y 6 del artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.*
- *Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria "E.coli".*
- *Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.*
- *Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por nacimiento, adopción y acogimiento.*
- *Disposición adicional novena de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.*
- *Disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.*



- *Disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.*
- *La Disposición adicional segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.*
- *Artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.*
- *La Disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.*
- *Artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación de las empresas de inserción.*
- *Artículo 7.1 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad.*
- *La letra d) del apartado Tres.2 de la disposición adicional sexta de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación.*
- *Artículo 4.B).1 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.*
- *Artículo 12.1.b) del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.*
- *Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y el empleo.*

En esta materia, es de capital importancia el contenido del Real Decreto Ley 1/2023, que regula los incentivos a la contratación laboral y que entra en vigor el día 1 de septiembre de 2023. Veremos su contenido al final de esta misma Unidad.

Por otra parte, también se dan supuestos de incremento de la cuota, de modo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 151 del TRLGSS, a partir de 31 de diciembre de 2021 (novedad introducida por el Real Decreto Ley 32/2021) los contratos de duración determi-

nada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes, de manera que para este año 2023 resulta una cuota adicional de 29,74 euros. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón; ni a los contratos por sustitución.

Finalmente, cabe señalar que el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, reguló el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Esta norma fue desarrollada por Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por Orden TIN 1512/2011, de 6 de junio, por Orden ESS/911/2013, de 23 de mayo, por Orden ESS/996/2014, de 12 de junio, por Orden ESS 1068/2015, de 3 de junio y por Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio. El Real Decreto 404/2010 ha sido derogado y sustituido por el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de **reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad** laboral. Sin embargo, el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, ha **suspendido la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales** durante el año 2019. El Real Decreto Ley 18/2019, de 27 de diciembre, mantuvo esta suspensión para las cotizaciones que se generen durante el año 2020. La Disposición Adicional 127ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, mantuvo esa suspensión para las cotizaciones que se generen durante 2021. La Disposición Adicional 106ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, hizo lo propio para el año 2022 y la Disposición Adicional 97ª de la Ley 32/2021 mantiene la suspensión durante el año 2023. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del mencionado Real Decreto 231/2017, para la que ya no se establece plazo alguno.

Hasta la entrada en vigor, el día 1 de septiembre de 2023, de los incentivos a la contratación laboral contenidos en el Real Decreto Ley 1/2023 -que se pueden consultar en la Unidad 3- podemos destacar los siguientes supuestos de bonificaciones y reducciones de las cuotas de la Seguridad Social:

- ◆ Las empresas que celebren **contratos para la formación y el aprendizaje** con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas,

o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año (1.800 euros/año si se trata de mujeres) durante tres años. Hay que tener en cuenta que, tras la reforma laboral introducida por el Real Decreto Ley 32/2021, a partir de 31 de marzo de 2022 esta modalidad contractual es sustituida por el **contrato de formación en alternancia**. No obstante, esta norma ha introducido una Disposición Adicional 43ª en el TRLGSS, de acuerdo con la cual a los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los beneficios en la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta disposición, estén establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje.

- ◆ Reducciones de cuotas a las empresas que **readmitan a trabajadores declarados en situación de Incapacidad Permanente Total o Absoluta** (artículo 2 del Real Decreto 1451/1983).
- ◆ Bonificaciones a los **Contratos Fijos Discontinuos de las empresas de los sectores de turismo, comercio y hostelería en los meses de febrero, marzo y noviembre** de cada año (Disposición Adicional 122ª de la Ley 11/2020).
- ◆ Bonificaciones por los contratos de trabajo celebrados por la **Organización Nacional de Ciegos de España** (ONCE) con personas con discapacidad (artículo 1 del Real Decreto Ley 18/2011).
- ◆ Reducciones por **contrataciones formativas con personas con discapacidad** (Disposición Adicional 20ª TRLET).
- ◆ Reducciones por la **contratación de interinidad de perceptores de prestaciones por desempleo para sustituir a personas trabajadoras en excedencia por cuidado de familiares** (Disposición Adicional 21ª TRLET).
- ◆ Bonificaciones por la **contratación de interinidad de personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado de menor, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente** (Real Decreto Ley 11/1998).
- ◆ Bonificaciones por la **contratación de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de la violencia de género** (artículo 21 Ley Orgánica 1/2004).
- ◆ Bonificaciones por la **contratación de interinidad de personas con discapacidad para sustituir a personas trabajadoras con discapacidad en situación de Incapacidad Temporal** (Disposición Adicional 9ª Ley 45/2002).

- ◆ **Exención de cotización por contingencias comunes (salvo Incapacidad Temporal) por aquellos trabajadores que tengan cumplidos 65 años** y acrediten 38 años y seis meses de cotización a la Seguridad Social. Lo mismo sucederá si tienen **67 años** y acreditan 37 años de cotización a la Seguridad Social (art. 162 TRLGSS).
- ◆ Bonificación en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de **cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional** (Disposición Adicional 122ª de la Ley 6/2018).
- ◆ Bonificaciones por **Personal investigador** de la Ley 17/2012 y RD 475/2014.
- ◆ Bonificaciones por **Personal investigador predoctoral** en formación de la Ley 14/2011.
- ◆ Bonificaciones por **Tripulantes de buques** (Canarias) de la Ley 19/1994.
- ◆ Bonificaciones por la contratación laboral en ciertos sectores en **Ceuta y Melilla**, recogidos en la Ley 31/2011.
- ◆ Bonificaciones por **Penados en instituciones penitenciarias**, recogidas en la D.A. 23ª TRLGSS.
- ◆ Bonificaciones por **Estudiantes universitarios y de FP que realicen prácticas curriculares externas**, según dispone la Ley 8/2014.
- ◆ Bonificaciones por la **contratación de familiares por parte del trabajador autónomo**, recogidas en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
- ◆ Bonificaciones para los empleadores que contraten indefinidamente a **personas desempleadas e inscritas** en la oficina de empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación (Decreto Ley 8/2019).
- ◆ Las empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el **Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios** establecido en el Régimen General de la Seguridad Social que se **hayan transformado**, antes del 1 de enero de 2021, los contratos de trabajo de duración temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la fecha de su celebración, **en contratos de duración indefinida**, incluidos los contratos fijos-discontinuos, tendrán derecho a bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, durante los dos años siguientes a la transformación del contrato (Real Decreto Ley 5/2020).

- ◆ Exenciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social como consecuencia de la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la situación provocada por la **COVID-19**, y en los términos establecidos en los Reales Decretos Leyes 8/2020, 18/2020, 24/2020, 30/2020, 2/2021, 18/2021 y 2/2022. Estas exenciones pueden alcanzar el 100 por 100 de esas cuotas empresariales en algunos casos.
- ◆ Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED, recogidos en la D.A. 44ª del TRLGSS, en redacción dada a la misma por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre.
- ◆ Reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años, tal como establece el artículo 144.4 del TRLGSS, en redacción dada al mismo por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.

Veamos ahora una serie de ejemplos, utilizando distintos modelos de recibo de pago de salario.



Trabajador con retribución diaria

Enero 2023.

Grupo de cotización: 10 (Peón de construcción). Código a efectos de cotización AT y EP: 41.

Contrato de trabajo de interinidad no bonificado de 6 meses de duración, celebrado el día 1 de enero de 2023.

Retribución diaria en enero 2023:

Salario base	32,30 euros
Plus convenio	7,12 euros
Plus dedicación	2,02 euros
Pagas extraordinarias: 2 al año de 1.182,60 euros cada una.	

Contingencias comunes:

Retribución diaria cotizable	41,44 euros
Prorratio pagas extraordinarias	6,48 euros
Suma	47,92 euros
Comprobación de bases	máxima mínima
	149,85 euros 42,00 euros
Base de cotización mensual:	47,92 x 31 = 1.485,52

Contingencias profesionales:

Retribución diaria cotizable	41,44 euros
Prorratio pagas extraordinarias	6,48 euros
Suma	47,92 euros
Base de cotización mensual:	47,92 x 31 = 1.485,52
Comprobación de topes	máximo mínimo
	4.495,50 euros 1.260,00 euros

Cuotas:

C. Comunes	$1.485,52 \times 28'30\% =$	420,40 euros
A.T. y E.P.	$1.485,52 \times 6,70\% =$	99,53 euros
Desempleo	$1.485,52 \times 7,05\% =$	104,73 euros
FOGASA	$1.485,52 \times 0,20\% =$	2,97 euros
F.P.	$1.485,52 \times 0,70\% =$	10,40 euros
Equidad Intergeneracional	$1.485,52 \times 0,6\% =$	8,91

TOTAL A INGRESAR: 646,94 euros

Veamos el recibo de pago de salario del trabajador (en el que únicamente descontaremos la parte de cuota que le corresponde) utilizando el modelo oficial. Podremos apreciar la parte de cuota asumida por el trabajador:

EMPRESA	XXX	TRABAJADOR	DIARIO		
DOMICILIO	XXX	NIF	YYYYYYY	Nº S.S	YYYYYYY
CIF	XXXXXXXXXX	CATEGORIA	PEÓN	ANTIGÜEDAD	1/1/23
POBLACIÓN	XXXXX	CÓDIGO CNAE			
CCC	XXXXXXXXXXXX	GRUPO COTIZACIÓN		10	
Periodo liquidación	del 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2023			Nº días	31
I. DEVENGOS				TOTALES	
1. Percepciones salariales					
Salario base	31 x 32,30				1001,30
Complementos salariales					
PLUS CONVENIO	31 X 7,12				220,72
PLUS DEDICACIÓN	31 X 2,02				62,62
Horas extraordinarias					
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)					
Gratificaciones extraordinarias					
Salario en especie					
2. Percepciones no salariales					
Indemnizaciones o Suplidos					
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social					
Otras percepciones no salariales					
A. TOTAL DEVENGADO					1284,64
II. DEDUCCIONES					
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S y recaudación conjunta					
	Porcentaje				
Contingencias comunes	4,70%				69,82
Desempleo	1,55%				23,03
Formación Profesional	0,10%				1,49
Horas extraordinarias	4,70%				0,00
Equidad Intergeneracional	0,10%				1,49
TOTAL APORTACIONES					95,83
2. Irpf	2,00%				25,69
3. Anticipos					
4. Valor de los productos recibidos en especie					
5. Otras deducciones					
B. TOTAL A DEDUCIR					121,52
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)					1163,12
Firma y sello de la empresa		Fecha: 31 de Enero de 2023		Recibi	
DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA					
CONCEPTO		BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA	
1. Contingencias comunes					
Remuneración mensual	1284,64				
Prorrata pagas extras	200,88				
TOTAL		1485,52	23,60%	350,58	
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta					
		AT y EP	6,70%	99,53	
		Desempleo	5,50%	81,70	
		Formación P.	0,60%	8,91	
		FOGASA	0,20%	2,97	
3. Cotización adicional horas extraordinarias		0,00	23,60%	0,00	
4. Base sujeta a retención del Irpf		1284,64			
Equidad Intergeneracional		1485,52	0,50%	7,43	



Trabajador con retribución mensual

Enero 2023.

Grupo de cotización: 07 (Auxiliar Administrativo). Código a efectos de cotización AT y EP: "a".

Contrato de duración determinada a jornada completa. Antigüedad 1 de enero de 2023.

Retribución mensual en enero 2023:

Salario base	1.200,00 euros
Plus convenio	250,00 euros
Dieta exenta	82,02 euros
Horas extras	111,11 euros
Pagas extraordinarias: 2 al año de 1.450,00 euros cada una.	

Contingencias comunes:

Retribución mensual cotizable	1.450,00 euros	
Prorratio pagas extraordinarias	241,67 euros	
Suma	1.691,67 euros	
Comprobación de bases	máxima	mínima
	44.495,50 euros	1.260,00 euros
Base de cotización mensual:	1.072,66 euros	

Contingencias profesionales:

Retribución mensual cotizable	1.561,11 euros	
Prorratio pagas extraordinarias	241,67 euros	
Suma	1.802,78 euros	
Comprobación de topes	máximo	mínimo
	4.495,50 euros	1.260,00 euros
Base de cotización mensual:	1.802,78 euros	

Cuotas:

C. Comunes	$1.691,67 \times 28,30\% =$	478,74 euros
A.T. y E.P.	$1.802,78 \times 1,50\% =$	27,04 euros
Desempleo	$1.802,78 \times 8,30\% =$	149,63 euros
FOGASA	$1.802,78 \times 0,2\% =$	3,61 euros
F.P.	$1.802,78 \times 0,70\% =$	12,62 euros
Horas extr.	$111,11 \times 28,30\% =$	31,44 euros
Equidad Intergeneracional	$1.691,67 \times 0,6\% =$	10,15 euros

TOTAL A INGRESAR: 713,23 euros

EMPRESA	XXX	TRABAJADOR MENSUAL			
DOMICILIO	XXX	NIF	YYYYYYY	Nº S.S	YYYYYYY
CIF	XXXXXXXXXX	GRUPO PR.	AUX. ADVO.	ANTIGÜEDAD	1/1/23
POBLACIÓN	XXXXX	CÓDIGO CNAE			
CCC	XXXXXXXXXX	GRUPO COTIZACION		7	
Periodo liquidación	del 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2023		Nº días	30	
I. DEVENGOS			TOTALES		
1. Percepciones salariales					
Salario base			1200,00		
Complementos salariales					
PLUS CONVENIO			250,00		
Horas extraordinarias			111,11		
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)					
Gratificaciones extraordinarias					
Salario en especie					
2. Percepciones no salariales					
Indemnizaciones o Suplidos					
DIETA			82,02		
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social					
Otras percepciones no salariales					
A. TOTAL DEVENGADO			1643,13		
II. DEDUCCIONES					
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S y recaudación conjunta					
	Porcentaje				
Contingencias comunes	4,70%				79,51
Desempleo	1,60%				28,84
Formación Profesional	0,10%				1,80
Horas extraordinarias	4,70%				5,22
Equidad Intergeneracional	0,10%				1,69
TOTAL APORTACIONES					117,06
2. Irpf	2,00%				31,22
3. Anticipos					
4. Valor de los productos recibidos en especie					
5. Otras deducciones					
B. TOTAL A DEDUCIR			148,28		
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)			1494,85		
Firma y sello de la empresa		Fecha: 31 de Enero de 2023		Recibi	
DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA					
CONCEPTO		BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA	
1. Contingencias comunes					
Remuneración mensual	1450,00				
Prorrata pagas extras	241,67				
		TOTAL		23,60%	399,23
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta		AT y EP		1,50%	27,04
		Desempleo		6,70%	120,79
		Formación P.		0,60%	10,82
		FOGASA		0,20%	3,61
3. Cotización adicional horas extraordinarias		111,11		23,60%	26,22
4. Base sujeta a retención del Irpf		1561,11			
Equidad Intergeneracional		1691,67		0,50%	8,46

En esta misma Unidad podremos ver cómo confeccionar recibos de pago de salarios de trabajadores en distintas situaciones y en un modelo de recibo diferente del oficial.

